DE MENING VAN



Anita Hol - Bubeck

Docent schade

"Focus op alleen nieuw is onvoldoende"

Anita is ruim 35 jaar docent. In de loop der jaren heeft zij duizenden adviseurs "in de klas" gehad. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van producten en wet- en regelgeving vragen veel aandacht van financieel adviesкantoren die in de dagelijkse praktijk de meest uiteenlopende vragen over allerlei soorten schadeverzekeringen en schades krijgen.

Belangenbehartiging is kerntaak van adviseur

Een van de kerntaken van de onafhankelijk financieel adviseur is zijn klant bij schade te begeleiden en erop toe te zien dat de schade op correcte wijze wordt afgewikkeld. Regelmatig zijn er situaties waarbij meerdere zienswijzen mogelijk zijn. Het financieel adviesкantoor moet dan zorgen voor evenwicht tussen de kennis van de aanbieder en kennis van de verzekerde.

Vakkennis is essentieel

Het hebben van vakkennis is noodzakelijk om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en daarmee kan veel verwarring worden voorkomen. Daarom zijn er in de Wet op het Financiële Toezicht (Wft) vakbekwaamheids-eisen vastgelegd. Het verplichte PE-stelsel en de PA-verplichting zorgt voor aanvulling van de vakkennis met nieuwe onderwerpen. Ik vind het echter verkeerd dat de Wft geen duidelijke verplichting kent om de oude niet veranderde vakkennis te onderhouden.

Klok-en-klepel reacties

Van vakgenoten krijg ik veel vragen waaruit blijkt dat 'oude' vakkennis uit de opleidingen van soms vele jaren geleden is weggezakt. Die kennis is echter wel nodig om nieuwe vraagstukken die in de huidige samenleving ontstaan op te kunnen lossen. Zoals bijvoorbeeld wat zijn de gevolgen van de introductie van fietsstraten voor de aansprakelijkheid van automobilisten en fietsers? Op welke AVP is er dekking voor schade veroorzaakt door kinderen uit samengestelde gezinnen? Is er dekking op een AVP of AVB voor schade veroorzaakt door een e-skateboard? Hoe wordt de schade afgewikkeld als een elektrische en zelfrijdende auto tegen de gevel van een gebouw rijdt?

Het oplossen van de nieuwe vraagstukken vereist basis-kennis van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, de inhoud van polisvoor-waarden en de eventueel van toepassing zijnde bedrijfs-regelingen noodzakelijk. Ontbreekt die kennis dan ontstaan er 'klok- en- klepel' reacties zoals: 'de automobilist heeft toch altijd schuld', 'volgens mij de AVP van de ouder bij wie het kind ingeschreven staat', 'meestal alleen als het kinderspeelgoed is' en 'de eigen verzekering gaat altijd voor.'

Motiveren en onderbouwen

Het is juist belangrijk om de visie te motiveren en onderbouwen met de verwijzing naar relevante jurisprudentie, bedrijfsregelingen en uitspraken KiFiD. Het kost tijd om zaken goed uit te zoeken om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven. Als je dat wel doet dan kan het een 'kick' geven als je daarmee goed resultaat voor je klant bereikt.

Transparantie van provisie bij schadeverzekeringen

Algemeen wordt verwacht dat er binnenkort een verplichting komt om de provisie van particuliere schadeverzekeringen actief transparant te maken. Vakgenoten die tijd en energie steken in het bijhouden en onderhouden van de vakkennis, om schadevraagstukken tot de bodem uit te kunnen en willen zoeken en om te komen tot een juiste en vooral duidelijke eindconclusie zullen weinig moeite hebben met deze transparantie!